Conditions générales de vente — Lirazzo

Clients professionnels
Version du 24 octobre 2026

1. Objet et parties

Prestataire : Miguel Coulon, entrepreneur individuel (EI), nom commercial **Lirazzo**, 844 route des Landes, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, SIRET 751 427 360 00043, APE 62.01Z, contact@lirazzo.fr.

Les présentes CGV s'appliquent aux prestations vendues à des clients professionnels : développement de logiciels sur mesure, abonnements (mise à disposition, hébergement, maintenance), support et formation. Elles prévalent sur les documents du Client, sauf accord écrit du Prestataire. Toute commande vaut acceptation des CGV jointes au devis.

2. Devis et commande

Le devis est gratuit et valable 30 jours. La commande est ferme à réception du devis signé « Bon pour accord » et de l'acompte éventuel. La prestation est celle décrite au devis ; toute demande supplémentaire fait l'objet d'un devis complémentaire. Les délais sont indicatifs et supposent que le Client fournit à temps les informations, accès et validations nécessaires.

3. Prix et paiement

Les prix sont ceux du devis, en euros. **TVA non applicable, art. 293 B du CGI.**

- **Développement sur mesure :** acompte de 30 % à la commande, solde à la livraison, sauf échéancier prévu au devis.
- **Abonnements :** facturés chaque mois, d'avance.
- **Paiement :** à 30 jours date de facture, par virement. Aucun escompte pour paiement anticipé.

Tout retard entraîne de plein droit des pénalités au taux de trois fois l'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art. L441-10 et D441-5 du Code de commerce). Si une relance reste sans effet 15 jours, le Prestataire peut suspendre ses prestations, y compris l'accès aux logiciels par abonnement.

Dès l'entrée en vigueur de l'obligation (1er septembre 2027, sauf report), les factures sont émises au format électronique via une plateforme agréée ; le Client communique son numéro SIREN.

4. Abonnements

Les abonnements sont **sans engagement de durée**, sauf mention contraire au devis.

- **Sans engagement :** le Client résilie à tout moment par email ; la résiliation prend effet à la fin du mois en cours. Tout mois commencé est dû, sans remboursement au prorata.
- **Avec engagement** (si le devis le prévoit, en contrepartie d'un tarif préférentiel) : résiliation à l'échéance avec un préavis d'un mois. En cas d'arrêt anticipé, les mensualités restant jusqu'à l'échéance sont dues.
- Le Prestataire peut résilier un abonnement avec un préavis d'un mois.
- Le tarif peut évoluer avec un préavis de 60 jours ; le Client peut résilier avant son application.
- En fin d'abonnement, le Client peut demander l'export de ses données (CSV ou JSON) dans les 30 jours ; passé ce délai, elles peuvent être supprimées.

5. Recette et propriété intellectuelle

Recette. Le Client dispose de 10 jours ouvrés après la livraison pour signaler par écrit les non-conformités au devis. À défaut, ou dès la mise en production, le logiciel est réputé accepté. Les réserves justifiées sont corrigées sans frais.

Droits. Après paiement intégral, le Prestataire cède au Client, à titre non exclusif, les droits d'utilisation, de reproduction et de modification du code développé spécifiquement pour lui, pour ses besoins propres, pour le monde entier et la durée des droits d'auteur. Le Prestataire conserve ses outils et composants génériques, dont le Client reçoit un droit d'usage limité au logiciel livré ; les composants open source restent sous leur

licence. Un logiciel par abonnement est concédé en droit d'utilisation personnel, non exclusif et non cessible, pour la durée de l'abonnement. Le Client reste propriétaire de ses données.

6. Maintenance et support

Le Prestataire est tenu d'une obligation de moyens. **Aucun délai d'intervention ni de rétablissement n'est garanti**, quelle que soit la gravité du dysfonctionnement ; les délais communiqués sont indicatifs. Les dysfonctionnements sont signalés par email à contact@lirazzo.fr et traités les jours ouvrés.

Le fonctionnement sans interruption ni erreur n'est pas garanti ; les interruptions (maintenance, hébergeur, services tiers) n'ouvrent droit à aucune indemnité. Sont exclus de la maintenance et facturés sur devis : mauvaise utilisation, modification par le Client ou un tiers, environnement du Client, service tiers, reprise de données et évolutions. Les défauts d'un développement sur mesure sont corrigés gratuitement pendant 3 mois après la recette, dans les mêmes conditions.

7. Responsabilité, données et confidentialité

La responsabilité du Prestataire est limitée aux dommages directs prouvés et plafonnée aux sommes hors taxes payées pour la prestation concernée au cours des 12 derniers mois. Elle exclut les dommages indirects (perte d'exploitation, de chiffre d'affaires, de données ou d'image), sauf faute lourde ou dolosive. Le Client sauvegarde ses données, sauf si la sauvegarde est incluse au devis, et protège ses identifiants.

Lorsqu'il traite des données personnelles pour le Client, le Prestataire agit comme sous-traitant (art. 28 du RGPD) : sur instruction du Client, en assurant leur sécurité, puis en les restituant ou les supprimant en fin de contrat. Un accord de sous-traitance peut être signé sur demande. Chaque partie garde confidentielles les informations de l'autre, pendant le contrat et 3 ans après. Sauf refus écrit, le Prestataire peut citer le Client comme référence.

8. Résiliation, force majeure et litiges

En cas de manquement grave non corrigé 30 jours après une mise en demeure par lettre recommandée, l'autre partie peut résilier de plein droit ; les prestations réalisées restent dues. En cas de force majeure (art. 1218 du Code civil), y compris une panne générale d'Internet ou de l'hébergeur, chaque partie peut résilier sans indemnité au-delà de 30 jours.

Les CGV sont soumises au droit français. Les parties recherchent d'abord une solution amiable ; à défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente du ressort de la cour d'appel d'Angers, sous réserve des règles d'ordre public, notamment le tribunal judiciaire d'Angers.